



SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

INSPECTION DES SERVICES



B.P : 40 TEL : +241. 01.79.53.72

Libreville - GABON

SITE WEB : www.douanes.ga

003292/MDDEPIP/SG/DGDDI/IS

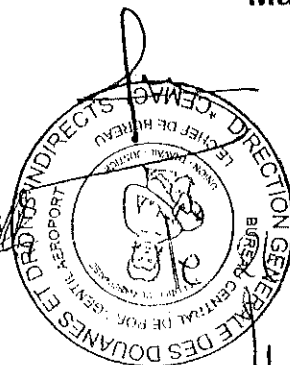
*Copies aux
Inspecteurs
26.10.15*

NOTE POUR

Madame et Monsieur les Directeurs
Régionaux de Douane

*Libreville

*Port-Gentil



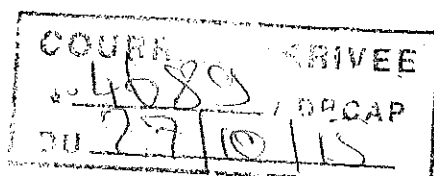
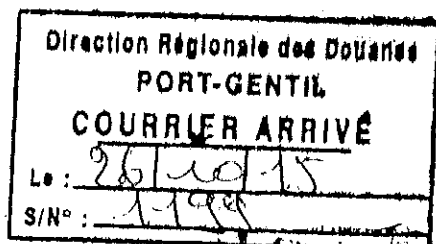
OBJET : - contrôle du circuit d'importation de ciment au Gabon
- Mise en œuvre des recommandations

Dans le cadre du contrôle du circuit d'importation du ciment au Gabon, veuillez trouver ci-joint, le rapport de synthèse pour la mise en œuvre des recommandations.

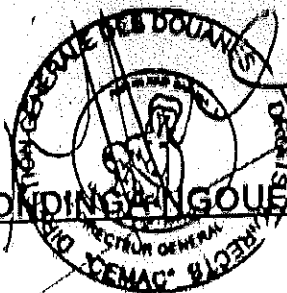
Vous voudrez bien fournir au plus tard le 30 novembre 2015, à l'Inspection des Services, un rapport détaillé des actions réalisées.

Fait à Libreville le, **21 OCT, 2015**

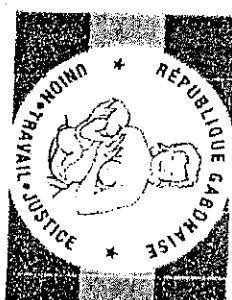
Le Directeur Général des douanes
et Droits Indirects



Michel ONDINGANGOUENGOUE



**Ministère de l'Economie, de la Promotion des Investissements
et de la Prospective**



RAPPORT DE SYNTHESE

MISSION DE CONTRÔLE DU CIRCUIT D'IMPORTATION DU CIMENT AU GABON
Régions douanières de Libreville et de Port-Gentil
(décembre 2014 - février 2015)

Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective prescrit la mission de contrôle du circuit d'importation du ciment au Gabon.

Afin de répondre à la demande domestique croissante du ciment et de permettre la réalisation des grands travaux, le gouvernement avait autorisé les importations du ciment.

Des mesures avaient été prises pour que le ciment importé, bénéficiant des exonérations fiscales, ne soit pas revendu sur le marché. Tout comme celui destiné à la commercialisation qui ne bénéficie pas spécialement desdites exonérations devait quant à lui tirer les prix vers le bas.

Malheureusement, de nombreuses dérives sont déclarées ici et là sans que le consommateur final ne ressente l'impact positif des mesures prises par le gouvernement, relevant l'existence de plusieurs circuits frauduleux.

En vue d'évaluer les effets de cette mesure, M. le Ministre de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective a instruit une mission de contrôle du circuit d'importation de ciment.

MEPIP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X J n² /
Mr 18x 12

OBJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif global de la mission est de vérifier que la mesure d'ouverture du marché du ciment a atteint les objectifs escomptés :

1. Faire le point sur le nombre d'importateurs en distinguant ceux qui sont autorisés à commercialiser sur le marché domestique ;
2. Evaluer l'impact de la mesure depuis 2010 sur les Finances Publiques voir sur le plan économique ;
3. S'assurer que l'Administration effectue un suivi régulier de l'usage du ciment importé ;
4. Vérifier que le ciment importé pour les travaux publics n'est pas réintroduit sur le marché ;
5. S'assurer que le ciment importé pour être revendu sur le marché domestique ne bénéficie pas des avantages indus au niveau fiscal ;
6. Etablir les responsabilités de chaque acteur en cas de dérive constatée ;
7. Etudier la possibilité d'introduire d'autres importateurs en vue de tirer le prix du ciment vers le bas ;
8. Identifier pour sanction, les opérateurs et agents impliqués dans les opérations frauduleuses.

METHODOLOGIE DE CONTRÔLE

1. PREPARATION DE LA MISSION

Pour apprécier la situation globale des importations du ciment, la mission a collecté des informations auprès du service informatique douanier SINDARA (sur les listings des importations du ciment de la période de 2010 à 2014), et des sources diverses (les indicateurs).

L'analyse des informations collectées a conduit la mission à rédiger des demandes de communication des documents adressées aux importateurs du ciment.

2. REALISATION EFFECTIVE DE L'ENQUETE SUR LE TERRAIN

La mission s'est rendue à Port-Gentil du 8 au 14 décembre 2014 et à Libreville du 6 janvier au 16 février 2015.

MEPIP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X 8 02/11
Mr 25/11 N

SYNTHÈSE DU RAPPORT DE LA MISSION DE CONTRÔLE DU CIRCUIT D'IMPORTATION DU CIMENT AU GABON

Domaines audités	Dysfonctionnements relevés	Recommandations
I - Procédure de dédouanement A – Le bureau central A1 – La prise en charge des Marchandises A1.1 - En rade	- Absence de procédures douanières à cette étape - Absence d'embarcations	- Présence obligatoire des douaniers de la brigade maritime lors de l'acheminement des marchandises à quai
A1.2 - A quai	Procédure faite de manière approximative : - Absence de sommier ou sommier mal tenu - Ecor(décompte) contradictoire non réalisé - Absence de rapports des opérations - Documents nécessaires non informatisés (demande d'ouverture, demande d'escorte, bon de sortie)	- Tenue obligatoire des sommiers - Présence obligatoire des agents de la brigade commerciale pour la reconnaissance et le dénombrement obligatoires des colis - Rédaction des rapports des opérations - Informatisation de tous les documents

MEPIP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X 8 n° 2/ Mr 25/12

Domaines audités	Dysfonctionnements relevés	Recommandations
A2 – Bon à Enlever Provisoire (BAEP)	- Non-respect des dispositions de la note du Ministre en charge de l'Economie n°00252/MECIT/CABM/SG/DGDDI du 25 novembre 2009 portant suppression des BAEP - Abus dans l'octroi des BAEP ayant pour conséquence le retard ou l'absence dans le recouvrement des créances publiques	- Meilleur encadrement de l'octroi des BAEP, en tenant compte de la spécificité de certains produits (ex : explosifs, vivres frais,...) - Création du support et informatisation du Bon à Enlever Provisoire - Obligation de joindre le BAEP lors du dépôt de la déclaration définitive - Implémentation d'un système d'alerte et de blocage si délai de régularisation non respecté - Interdiction du BAEP sans présentation d'un crédit d'enlèvement
A3 – Les avaries	- Absence de carnet d'écor devant enregistrer les avaries constatées lors du pointage par les agents des douanes à quai - Absence de D41 (permis d'examiner) qui reprend les constats d'avarie à la demande de l'importateur - Absence de rapport de constat de destruction - Production abusive des rapports de constat d'avarie qui a pour conséquences la minoration des quantités et des valeurs impossibles	- Obligation de la tenue d'un carnet d'écor - Obligation de rédiger le D41 dans l'enceinte du port - Obligation de produire un certificat de destruction contresigné par des agents de douanes et l'usager - Non prise en compte, lors des opérations de dédouanement, des expertises réalisées par des opérateurs en dehors du port

MEPIP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X ✓ n°2/ Mr LSE NC

Données auditées	Dispositions réglementaires relatives	Recommandations
A4 – Les abattements	- Non-respect des dispositions de la note du Ministre en charge de l'Economie n°00252/MECIT/CABM/SG/DGDDI du 25 novembre 2009 portant suppression des abattements - Abus d'octroi d'abattements de 40% sur la valeur CAF (valeur FOB+ ASSURANCE+FRET)	- Meilleur encadrement de la dérogation spéciale (abattement) - Obligation d'adresser une demande au Directeur Général des Douanes - Création et informatisation du support des abattements - Mise en place d'un système de codification informatisé par catégorisation des taux accordés - Limiter l'octroi des abattements aux importateurs occasionnels (Administrations et particuliers) - Ramener l'assiette d'imposition au FOB ou ASSURANCE ou au FRET et non systématiquement au CAF - Interdiction formelle d'octroi d'abattements pour les marchandises destinées à la vente
A5 – Fausses factures	- Ecart important des prix FOB (Minoration de la valeur imposable) - Absence de fichier valeur (base de données comparative de prix)	- Création d'un fichier valeur

MEPIP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X 8 n2-8 Mr L&R R

Domaines audités	Système d'information	Recommandations
A6 – Les Régimes Privilégiés	- Absence de bases légales - Mauvaise gestion des flux de marchandises à l'import - Absence de collaboration entre les cellules des bureaux centraux et la Direction des Régimes Economiques et Privilégiés (DREP) - Extension frauduleuse du taux réduit de 5% à d'autres produits - Attribution frauduleuse du régime privilégié à une entreprise normalement soumise au droit commun - Détournement de destination privilégiée - Cession à un tiers le bénéfice d'un privilège	- Obligation de fournir les bases légales aux cellules - Contrôle systématique des marchandises sous sujétion douanière - Collaboration et coordination entre les cellules et la DREP - Participation obligatoire de la DGDDI lors de l'élaboration des conventions - Accès au SYDOGEP pour toutes les cellules concernées Audit interne approfondi recommandé
A7 – Le crédit d'enlèvement	- Prolifération dans l'octroi des BAEP : - Faiblesse de la surface financière de certains transitaires - Absence de crédit d'enlèvement pour certains gros importateurs (cas de Foberd)	- Interdiction d'octroi de BAEP pour les sociétés sans crédit d'enlèvement - Obligation faite aux gros importateurs de souscrire un crédit d'enlèvement - Possibilité de déposer la demande au Trésor dès le mois de septembre
A8 – La déclaration définitive	- Non-respect du délai de 11 jours francs pour le dépôt de la déclaration - Absence de certains éléments nécessaires à la vérification	- obligation du respect du délai légal prescrit - Joindre tous les documents obligatoires et nécessaires au dédouanement

X 8 n21
 Mr LSK
 NC

Domaines audités	Dysfonctionnements relevés	Recommandations
B - Le Service Informatique	- Manque de coopération des responsables avec la mission (Directeur et Chef de Service) - Incohérence entre les données fournies par le service et celles consultées dans la base (système) - Attribution du Profil de super utilisateur à plusieurs agents qui fait craindre les distorsions constatées - Utilisation d'un taux frauduleux sur les importations de ciment - Manipulation de la déclaration définitive par plusieurs intervenants (vérificateur, chef vérificateur, chef de bureau,...) - Site informatique non sécurisé - Obsolescence du matériel	Audit externe recommandé
C - Les services de surveillance	- Existence d'une Direction des Services de Surveillance pourtant non prévue dans le décret organique actuel de la DGDDI - Conflit de compétence avec les services du bureau central - Absence d'escorte pour les marchandises sorties en Bon à Enlever Provisoire ou en Enlèvement Direct et sous sujétion douanière - Absence de tarification de l'escorte - Circulation des marchandises de nuit contrairement aux dispositions du code des douanes	- Application intégrale du décret organique de la douane - Meilleure collaboration entre les services - Escorte obligatoire pour les marchandises sous sujétion douanière - Prendre une disposition légale - Gouvernementeale assurant la circulation des marchandises de nuit (article 282 alinéa 3 du code des douanes) - Harmonisation globale d'une tarification de l'escorte

MEPIP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X 8 n² / Mr L&S AC

Domaines audités	Dysfonctionnements relevés	Recommandations
D – Le contrôle différé	- Difficultés dans l'exercice de leur fonction - Conflit de compétence avec la cellule parallèle de contrôle de la DGDDI - Difficulté d'accès à la ZES (NKOK) - Suppression de l'accès à la consultation informatisée du BITC (Bordereau d'identification de la Traçabilité de la Cargaison) par le Conseil Gabonais des Chargeurs	- Mise en place des fichiers valeur, contentieux et accès internet - Dissolution de la cellule parallèle - Accès ZES - Réouverture de la consultation du BITC
II – La structure Administrative et les Personnels		
a) Le cadre réglementaire	- Propension à l'interprétation et non à la stricte et rigoureuse application de la réglementation douanière en vigueur - Insuffisance et/ou absence de textes Réglementaires (tarif, code des douanes,...)	- Strict respect de l'application de la réglementation en vigueur - Activation de l'Inspection des Services - Redynamisation de la Direction des Enquêtes - Dissolution de tous les services parallèles - Mise à disposition des textes réglementaires
b) Les personnels	- Personnels de catégories B et C insuffisants - Longue présence de personnels à leur poste - Absence de formation commune de base et continue - Non-respect de la hiérarchie - Absence de prestation de serment	- Recrutement des agents de catégories B et C (par voie de concours) - Mouvement profond des personnels des douanes totalisant plus de 5 ans de présence au poste, particulièrement sur les zones sensibles - Formation commune de base et continue - Respect strict de la hiérarchie - Prestation de serment pour tous les agents de douane

Y 8 02/11/15
Mr
N

Domaines audités	Dysfonctionnements relevés	Recommandations
c) Les moyens	- Absence de matériels roulants (terrestre et maritime) - Absence d'équipements et de moyens de communication (radio mobile) - Insuffisance en habillement (uniformes) - Absence et/ou insuffisance de logement d'astreinte	- Acquisition en matériel roulant, - Acquisition d'équipements, de moyens de communication, de fournitures et de matériels de bureau - Habillement - Logement d'astreinte
III – La synthèse des opérateurs économiques	D'une manière générale, la mission constate que toutes les sociétés visitées et auditées bénéficient des avantages indus au niveau fiscal et usent de manœuvres frauduleuses visant à payer le minimum possible de droits et taxes. Ces faits relevés constituent des infractions prévues et réprimées par le code des douanes de la Cemar	La mission recommande des suites contentieuses à l'encontre de toutes les sociétés qui se seront rendues coupables de faits de fraude active ou passive

7
 8
 02/1
 Mr
 LSK
 R

CONCLUSION

Dans sa lettre de mission, Monsieur le Ministre instruit la Mission de faire le bilan des mesures gouvernementales prises en 2010, les auditeurs relèvent des faits très graves et de nature à compromettre la réussite des mesures prises par le Gouvernement.

On peut citer entre autres :

- ✓ l'arrêt des chantiers de construction de logements sociaux de Port-Gentil, alors que le ciment importé à cet effet, en franchise de droits et taxes, est entreposé et vendu chez les opérateurs économiques soumis au droit commun ;
- ✓ des combinaisons mafieuses entre la société EGCA, adjudicataire des marchés d'Etat et bénéficiant de franchise douanière d'une part, et les sociétés Foberd et Youri, soumises au droit commun d'autre part;
- ✓ L'octroi systématique des abattements de l'ordre de 40% de la valeur CAF par les autorités douanières aux importateurs de ciment, compromettant des recettes budgétaires importantes. Nous craignons que ces abattements ne se généralisent à toutes les importations de ces opérateurs, à l'instar de la société Foberd qui dispose d'une gamme très large de produits dans ses magasins ;
- ✓ la production importante des rapports de constat d'avaries de l'ordre de 5000 tonnes de ciment par importation de la société Foberd dans le but de minorer les droits à payer;
- ✓ La manipulation du taux cumulé du tarif des douanes sur le ciment (27,45% au lieu de 33,45% applicables), par la société Foberd ;
- ✓ la production de fausses factures fournisseurs dans le but de minorer les valeurs imposables et par conséquent les droits et taxes ;
- ✓ la cession des régimes privilégiés aux importateurs non bénéficiaires ;
- ✓ l'extension d'un régime privilégié à d'autres produits non visés
- ✓ la porosité du Système Informatique, la manipulation abusive des déclarations ;

- ✓ La légèreté des personnels des douanes dans le traitement et la gestion des régimes privilégiés.
- Au terme de la mission de contrôle du circuit d'importation du ciment, la mission propose :
- ✓ un audit externe du système informatique douanier
 - ✓ un audit interne des régimes économiques et privilégiés
 - ✓ la mise en œuvre des recommandations sur les services techniques
 - ✓ les suites contentieuses à l'encontre des opérateurs économiques véreux (contentieux douanier).

Fait à Libreville le,



L'Auditeur, Chef de Mission

[Signature]

Barnabé MEBALEY M'BA MENIE

MEP/IGS/CONTRÔLE CIRCUIT D'IMPORTATION DE CIMENT

X 8 RZ

Nr
LSC NC

Les Auditeurs :

M. NOËL PATRICE DJOUBALOUMBOU ONDOUO:

M. ANGE MATHURIN KIKI:

Mme EDWIGE NELLY PITHER:

Mme SCHOLASTIQUE LEOUMBOU:

M. DESIRE ENGONE:

Mme MIREILLE MOUSSAVOU:

Mme CHRISTOBELLE MOUERI: